¿Tenía un crédito hipotecario de vivienda en pesos y el banco me lo convirtió en UVR. ¿El banco puede hacer ese cambio sin mi autorización?

Un crédito es un contrato, en esa medida las partes, deudor y acreedor, están sujetos a las condiciones pactadas, de esta forma cualquier modificación de su contenido debe originarse en el acuerdo de la partes o por una ley que genere un cambio en las condiciones del mismo. En el caso específico de los créditos de vivienda, la Ley 546 de 1999 ordenó que los créditos inicialmente pactados en pesos y en UPAC fueran convertidos en UVR. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de que los establecimientos de crédito otorguen créditos de vivienda denominados en moneda legal, es decir, en pesos, siempre que se cumplan las previsiones de esa ley. Mayor información acerca de la redenominación de los créditos pactados en UPAC o en pesos, puede encontrarla en el link http://biblio.superfinanciera.gov.co/superfin/indexjuris.html concepto No. 2006035754.

¿Solicité la rebaja de intereses de mi crédito hipotecario de vivienda al banco y ahora me dicen que para hacerlo tengo que adquirir un portafolio de productos. ¿El banco puede exigirme la apertura de otros productos para la rebaja de intereses?

Rebajar o reducir la tasa de interés constituye una decisión de las entidades financieras, por tal razón son ellas quienes directa y exclusivamente definen las condiciones y requisitos para que un deudor pueda acceder a tal beneficio. De tal forma que no es irregular la actuación del banco al exigir la adquisición de un portafolio de productos para acceder a la reducción de los intereses de su crédito. En todo caso, no se puede perder de vista que la tasa de interés que cobra el banco no puede superar los topes máximos legales permitidos para créditos de vivienda.

¿Me iniciaron proceso judicial por un crédito de vivienda y no quiero perder mi casa. ¿La Superintendencia me puede ayudar para que no me rematen el inmueble o para que se suspenda el proceso?

De acuerdo con las funciones de vigilancia y control otorgados por la ley a esta Superintendencia no le es posible intervenir ante las entidades financieras con el fin de solicitarles u ordenarles condonación de créditos, ayudas financieras, suspensión de procesos ejecutivos, y de remates. La decisión corresponde con exclusividad a la entidad financiera.

¿El banco embargó mi casa y no quiero que me la quiten, escuché de una nueva ley o decreto para evitar que esto suceda. ¿Cuál es esa norma? Puedo recuperar mi vivienda rematada (o entregada en dación en pago) hace 3 años con base en el pronunciamiento de la corte?

No existe una norma o decreto que obligue a las Entidades Vigiladas a restituir los bienes entregados en dación en pago o a devolver aquellos que fueron objeto de remate en un proceso judicial.

¿La Superintendencia me puede entregar el pagaré, pólizas, cartas de aprobación de créditos, manuales de crédito, extractos, históricos de pago, paz y salvos de mi obligación? ¿A quien debo acudir para obtener esta documentación?.

La Superintendencia no tiene un archivo con la información indicada. Debe acudir directamente a la entidad financiera que le otorgó el crédito para obtener la documentación que requiera.

¿Estoy en mora, y le presenté una propuesta del banco para pagar y se niega. ¿La Superintendencia puede exigirles que acepten mi propuesta?. Solicité me recibieran como pago total de mi crédito el bien inmueble hipotecado al banco y se niega a recibírmelo. ¿El banco está obligado a aceptar mi oferta?

Las entidades sometidas a la vigilancia de la SFC son autónomas para aceptar convenios o fórmulas de arreglo (reestructuraciones, daciones en pago, condonación de intereses, entre otras) que los deudores propongan para el pago de sus obligaciones. Igualmente si consideran que las propuestas realizadas no atienden sus intereses pueden válidamente en caso de mora iniciar el cobro tanto prejudicial como judicial de la obligación. Conforme a ello esta Superintendencia carece de facultades para exigirle a las Entidades Vigiladas acepten las propuestas de pago que sus deudores realicen.

¿Cancelé mi crédito y el banco se ha demorado x tiempo para hacer el levantamiento de la hipoteca. Existe un plazo para que me deshipotequen. La Superintendencia puede ordenar ese levantamiento? (Igual para la prenda)?

No existe ley alguna, ni instructivo por parte de esta Superintendencia que establezca un plazo determinado para que los establecimientos de crédito efectúen el levantamiento de gravámenes hipotecarios o prendarios; esto depende de las políticas internas de cada entidad. En todo caso si ha transcurrido el plazo que la entidad le informó inicialmente, debe acudir directamente a la oficina del banco donde radicó su solicitud para que le indiquen la razón de la demora y le informen sobre levantamiento o cancelación de hipoteca o prenda. En el evento de que no se llevé a cabo la cancelación de la garantía sin razón legal alguna puede hacer uso de acción de protección al consumidor ante esta Superintendencia.

¿Solicité la reestructuración de mi crédito hipotecario de vivienda y el banco no aceptó mi oferta. ¿El banco está obligado a aceptarla?

Las entidades sometidas a nuestra vigilancia gozan de autonomía para aceptar convenios o formulas de arreglo que sus deudores propongan para el pago de sus

obligaciones. Igualmente si consideran que las propuestas realizadas no atienden sus intereses pueden validamente en caso de mora iniciar el cobro judicial de la obligación. No obstante lo anterior, de conformidad con la Circular Externa 002 de 2001 de este Organismo, la reestructuración de créditos hipotecarios de vivienda individual a largo plazo será de obligatoria aceptación por parte de las entidades sometidas a nuestra inspección y vigilancia siempre y cuando se atiendan los presupuestos definidos en dicha circular, la cual podrá consultar en el link: https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/17886

¿El banco reliquidó mi crédito hipotecario de vivienda, pero tengo la duda de si lo hizo bien. ¿La Superintendencia puede revisar mi reliquidación?

La Superintendencia no revisa reliquidaciones individualmente consideradas. La competencia de este Organismo en relación con este tema se limita a la aprobación de cuentas de cobro que los establecimientos de crédito que reliquidaron tienen que presentar para que ese dinero que abonaron por concepto del alivio a cada crédito les sea reconocido por el Estado a través de un título de la Nación que se denomina TES. No obstante, si usted desea conocer el detalle de la reliquidación de su crédito, como las entidades lo reportaron, puede acercarse a esta Superintendencia a la oficina del Punto de Contacto, con el fin de obtener la información del caso. En todo caso, no se puede perder de vista que sólo se reliquidaron los créditos hipotecarios de vivienda, vigentes a 31 de diciembre de 1999, otorgados por establecimientos de crédito a personas naturales.

¿Se me han incrementado los saldos de mi obligación de vivienda. Adquirí un crédito por x monto, he pagado tantas cuotas y todavía adeudo x saldo. Requiero que la Superintendencia revise mi crédito por ese incremento?

El incremento en el saldo de su obligación no implica por sí solo, que se encuentre irregularmente liquidado, pues es propio de tales obligaciones que sufran variaciones en los saldos debido a factores que intervienen en el cálculo de sus cuotas, como la UVR. En todo caso, en el evento en que Usted tenga alguna inconformidad con la liquidación de su obligación, como la no aplicación de los pagos o el cobro de una mayor tasa a la permitida, podrá presentar una queja ante esta Superintendencia, a efectos de que se adelante el trámite respectivo.

¿Solicité un crédito y el banco se niega a otorgármelo. Los bancos están en la obligación de otorgar créditos? La Superintendencia puede exigirles su aprobación?

Los bancos no están en la obligación de otorgar créditos, gozan de autonomía para decidir a quien se le otorga o a quien se le niega, de acuerdo con la evaluación que realicen sobre la capacidad de pago del futuro deudor, la posibilidad de que ofrezca garantías que avalen el cumplimiento de la obligación a adquirir, así como el comportamiento crediticio del potencial deudor, entre otros asuntos. Sin embargo si se

niegan debe existir una causal objetiva y razonable para ello. En todo caso, la Superintendencia Financiera de Colombia no puede ordenar a las entidades que aprueban créditos.

Solicité un crédito y pagué una suma para el respectivo estudio, como me negaron el crédito solicité la devolución del dinero y la entidad se negó a restituirlo. ¿Es legal la actuación del banco?

Sí, toda vez que la entidad debió incurrir en gastos para determinar si el posible cliente tenía la capacidad de pago para atender el crédito, independientemente de los resultados del estudio. El estudio de un crédito conlleva un despliegue de gestiones administrativas por parte de la entidad otorgante, toda vez que requiere de personal especializado que analiza los documentos y títulos presentados, así como verifica las referencias, entre otros asuntos. Una vez se adelanta el respetivo estudio, no hay lugar a la devolución de los dineros cancelados.

Solicité un crédito, me lo aprobaron y me dijeron que se tomaban un plazo determinado para su desembolso, el cual ya pasó y todavía no tengo respuesta. ¿Cuál es el plazo para el desembolso de un crédito?

No existe ninguna ley o instructivo de esta Superintendencia que establezca un plazo determinado para que los establecimientos de crédito desembolsen los créditos aprobados, depende de las políticas internas de cada entidad. En todo caso si ha transcurrido el plazo que la entidad le informó inicialmente, debe acudir directamente a la oficina del banco donde radicó su solicitud para que le indiquen la razón de la demora y le informen sobre el plazo último de desembolso. En el evento de no contar con respuesta por parte del banco, puede acudir al defensor del cliente de la entidad o a esta Superintendencia.

Solicité un crédito, me lo aprobaron, ahora me dicen que no pueden desembolsármelo. ¿Es legal la actuación del banco? ¿La Superintendencia puede exigirles que me indemnicen por los perjuicios causado

Se debe precisar que el establecimiento de crédito tiene la obligación de adelantar las gestiones que sean necesarias para que se produzca el desembolso, previa aprobación del crédito. No obstante, si entre el momento de la aprobación y el del desembolso, varían las condiciones económicas del deudor de manera que su capacidad de pago se disminuya o no constituya las seguridades requeridas (garantías, firmas, respaldos entre otros), la entidad financiera podrá abstenerse de efectuar el desembolso, toda vez que las condiciones con base en las cuales se aprobó el contrato de crédito se modificaron. Si la Entidad sin justificación alguna se abstiene de desembolsar el crédito ya aprobado y causa algún perjuicio al usuario, éste puede acudir a las autoridades judiciales ordinarias, a efectos de que se le indemnice.

Quiero pagar anticipadamente mi crédito y en la oficina del banco no me quieren hacer ningún descuento. ¿Están obligados a descontarme?

La Ley 1555 de 2012 consagró la prohibición de que los establecimientos de crédito cobren sanción por el pago anticipado de las obligaciones crediticias cuando su saldo sea inferior a los ochocientos ochenta (880) smmlv, beneficio que se extendió a los créditos adquiridos antes del 9 de julio de 2012 de acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional en la revisión de exequibilidad de dicha ley.

Respecto de los créditos que superan el monto señalado es posible que la entidad crediticia exija el reconocimiento de la prima de prepago fijada si así se pactó en el contrato respectivo.

Los créditos destinados a la financiación de vivienda a largo plazo pueden prepagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad alguna (Ley 546 de 1999, Artículo 17, Numeral 8º).

Solicité un crédito y entregué toda la documentación requerida, me lo negaron y ahora no me devuelven los documentos. ¿Es legal la actuación del banco?

No existe normatividad o instructivo de esta Superintendencia sobre el tema consultado. Sin embargo, se considera que los documentos deben ser devueltos a los solicitantes, salvo que se haya informado previamente al usuario y éste haya consentido en su no devolución.

Para la aprobación del crédito, me exigieron firmar un pagaré en blanco. ¿La ley permite que existan pagarés en blanco?

R/ Sí. La ley (artículo 622 del Código de Comercio) permite que se creen títulos valores, como lo es el pagaré, en blanco o con espacios en blanco. No obstante, para garantía de quien lo suscribe o firma, en el evento en que se vaya a diligenciar el pagaré, el tenedor del mismo lo debe hacer siguiendo las instrucciones dadas por deudor, generalmente a través de una carta de instrucciones, las cuales deben ser precisas, determinadas y contener como mínimo la siguiente información: - Clase de titulo valor; Identificación plena del título sobre el cual recaen las instrucciones; elementos generales y particulares del titulo, que no consten en éste, y para el cual se dan las instrucciones; eventos y circunstancias que facultan al tenedor legítimo para llenar el titulo valor. Copia de las instrucciones debe quedar en poder de quien las otorga. Todo lo anterior, está previsto en el Título II de la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y cuya consulta igualmetne se puede realizar a través de la página de internet www.superfinanciera.gov.co en el link "Normativa - Normas" Circulares Externas - Circular Básica Jurídica.

Me enteré que existe un procedimiento para normalizar el crédito que tengo con el banco ¿quisiera saber de qué se trata y que procedimiento debo adelantar?

En efecto existe un procedimiento previsto en el Código General del Proceso, según el cual la persona natural no comerciante podrá negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores (inclusive Bancos) para normalizar sus obligaciones, convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores o liquidar su patrimonio. Este procedimiento debe adelantarse ante los centros de conciliación o Notarias del lugar del domicilio del deudor. Cualquier inquietud adicional podrá comunicarse con el Ministerio de Justicia y del Derecho ubicado en Carrera 9 No. 12C - 10 - Bogotá D.C., o al PBX (+57)(1) 444 31 00, toda vez que a esta Superintendencia no le fueron otorgadas facultades para adelantar el procedimiento.

¿Adquirí un crédito de vivienda de interés social en UVR y me están cobrando una tasa de interés del 12% E.A sobre la UVR. Entiendo que la tasa para esta clase de crédito es el del 10.7%. ¿Es legal la actuación del banco?

La Junta Directiva del Banco de la República, quien es la autoridad competente para fijar la tasa de interés remuneratorio de crédito hipotecarios para vivienda, disminuyó su límite mediante la Resolución 3 de mayo de 2003, en la que ordena que para los créditos VIS denominados en UVR, la tasa máxima de interés remuneratorio no podrá exceder de 10,7 puntos porcentuales adicionales a la UVR, y que para los créditos VIS denominados en moneda legal, la tasa máxima de interés remuneratorio no podrá exceder de 10.7 puntos porcentuales, adicionados con la variación de la UVR de los últimos 12 meses vigente al perfeccionamiento del contrato.

¿Las deudas se pueden heredar en cualquier caso? ¿Existe normativa al respecto?

Si, pero los herederos sólo responden por las obligaciones del causante (deudor fallecido) a prorrata de sus cuotas (Artículo 1411 del Código Civil). En esa medida es necesario establecer cuál resulta ser esa cuota parte a través de un proceso de sucesión.

¿Cuáles diferencias existen entre las figuras de deudor solidario, fiador y aval?

Se dice que habrá solidaridad cuando la obligación se ha constituido a cargo de varios deudores, existe en este evento una representación virtual del grupo por parte de cada uno de los integrantes, donde los efectos de la conducta indivisible recaen sobre todos sus miembros. (Artículo 1536 Código Civil).

Así las cosas y en tratándose de la solidaridad, la ley faculta al acreedor para exigir a cualquiera de los deudores el total de la acreencia, al no ser cancelada la obligación principal, tal como lo dispone el Artículo 1571 del Código Civil que preceptúa: -El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra

cualquiera a su arbitrio sin que por esto pueda oponérsele el beneficio de la división ni el de excusión.

Cosa diferente sucede con La fianza, en virtud de ella, el fiador garantiza con su patrimonio el cumplimiento de la obligación de un tercero, en el caso en que el tercero quede en mora, el acreedor podrá iniciar el cobro judicial contra el fiador, quedándole a éste último la facultad de ejercer en el juicio de ejecución el beneficio de excusión, el cual consiste en que el acreedor debe dirigirse primero al deudor para obtener el pago de la obligación insoluta.

El aval sólo es garantía de las obligaciones contenidas en un título valor (cheque, pagaré, letra, etc...) El avalista contrae una obligación autónoma, independiente de la obligación del avalado. No puede negarse al pago de la obligación alegando circunstancias personales del avalado. Si la obligación del avalado es inválida ello no altera la eficacia de la obligación del avalista. El avalista estará obligado hasta tanto la obligación de su avalado sea cancelada.

¿Qué es el leasing habitacional?

En virtud del contrato de leasing habitacional se entrega a una persona denominada "locatario", la tenencia de un inmueble destinado a vivienda para su uso y goce, a cambio del pago de una suma periódica de dinero, durante un plazo convenido y a su vencimiento, se restituye el bien a su propietario o se transfiere al locatario, si éste último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su favor y paga su valor.

¿Cuándo acudir ante el Defensor del Consumidor Financiero?

Cuando el asunto se relacione con los productos o servicios que presta la entidad vigilada a sus consumidores financieros y cuando:

- Se considere que la entidad vigilada no le ha prestado adecuadamente un servicio.
- Se considere que la entidad está incumpliendo una norma o reglamento.
- Se solicite una conciliación para solucionar una controversia con una entidad vigilada por la Superfinanciera.
- Se solicite que el DCF sea vocero de los consumidores financieros.
- Se quiera presentar una queja contra una entidad vigilada por la Superfinanciera.